

AO JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CANOAS/RS

Processo nº 5001120-36.2025.8.21.0008

EDUARDO ZAMIN BELLANI e LILIAN ZAMIN, já qualificados nos autos da ação de cobrança c/c indenização por danos morais e pedido de tutela cautelar de urgência que movem em face de **ANILO FOPPA NETO**, por seu procurador infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, dizer e requerer o que segue:

I. DA SÍNTESE DOS FATOS

O réu apresentou impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor EDUARDO ZAMIN BELLANI, baseando-se unicamente em fotografias extraídas de redes sociais, nas quais, supostamente, o autor “ostentaria” padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

Todavia, trata-se de ilação absolutamente distorcida da realidade. As imagens mencionadas dizem respeito a:

- Uma breve experiência vivida pelo autor em Portugal no ano de 2022, a qual não se sustentou financeiramente, motivo pelo qual retornou ao Brasil;

- Imagens na praia, que nada revelam além de uma visita à sua genitora, residente em cidade litorânea no interior do Espírito Santo — o que evidentemente não configura ostentação, mas mera convivência familiar;
- Mudança do local da agência onde o autor trabalha, da antiga unidade no Bairro Fátima para o atual espaço no Parque Shopping Canoas, por imposição da empresa e após perda total de estrutura na enchente ocorrida no ano anterior, como é de conhecimento público;

Fica evidente, portanto, a má-fé do réu ao tentar construir narrativa descolada da realidade, lançando mão de fatos antigos, descontextualizados e irrelevantes, numa tentativa de desacreditar o autor.

II. DAS PROVAS QUE SE PRETENDE PRODUZIR

Diante da intimação para manifestação sobre a produção de novas provas, os autores informam que:

- Juntam neste ato ata notarial contendo a íntegra das conversas entre o autor EDUARDO ZAMIN BELLANI e o réu ANILO FOPPA NETO, extraídas de aplicativo de mensagens, nas quais restam evidenciadas a confissão da dívida, os pagamentos realizados e a promessa de quitação, reforçando a verossimilhança dos fatos narrados na inicial;
- Requerem o prosseguimento da ação com base nas provas documentais já juntadas e, se necessário, manifestam interesse na oitiva das partes e testemunhas, a serem oportunamente arroladas, a fim de comprovar a veracidade das alegações iniciais e o abalo emocional sofrido em virtude do inadimplemento e da ruptura do vínculo de confiança com o réu.

III. DO COMPORTAMENTO DO RÉU: OSTENTAÇÃO DE LUXO E ESQUIVA DO DEVER DE PAGAR

Não bastasse a inadimplência contumaz do réu, o que se observa nos autos é uma conduta reprovável de quem, ao mesmo tempo em que ostenta padrão de vida elevado e bens de altíssimo valor, se recusa a quitar dívidas contraídas com pessoas que, inclusive, lhe estenderam apoio em momentos de dificuldade.

O réu é proprietário de veículos de alto padrão — um Audi Q3 avaliado em mais de R\$100.000,00 e uma BMW 320i M Sport, avaliada em mais de R\$320.000,00, conforme documentos já acostados aos autos. Ostenta imagens públicas de viagens a destinos turísticos de luxo, como Jurerê Internacional, exibe-se em imóveis de alto padrão e demonstra constante atualização de bens de consumo, em claro sinal de prosperidade material incompatível com o discurso de quem busca impugnar a justiça gratuita dos autores e se recusa a honrar compromissos firmados com pessoas próximas.

E mais: enquanto vive em ambiente de conforto e sofisticação, tenta, de maneira leviana, desqualificar a condição econômica do autor, utilizando-se de fotos antigas e completamente descontextualizadas, numa clara tentativa de inverter a lógica processual e constranger a parte credora.

É evidente que o réu se esquia, de forma ardilosa, do cumprimento das obrigações contraídas, escorando-se em argumentos frágeis e contraditórios, ao mesmo tempo em que mantém estilo de vida incompatível com a alegada incapacidade de pagamento. O comportamento revela um desprezo absoluto pelas relações jurídicas e uma nítida intenção de se beneficiar do próprio inadimplemento, em completo desacordo com os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da função social do contrato.

Em verdade, quem ostenta e vive com luxo desmedido é o réu — e não os autores, que apenas buscam reaver valores emprestados com base na confiança pessoal e familiar que foi brutalmente violada.

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da má-fé da parte adversa, cuja postura processual não se coaduna com os princípios da verdade real, da cooperação processual e da moralidade.

IV. DOS PEDIDOS

ANTE O EXPOSTO, os autores:

- a)** Reiteram a veracidade dos fatos narrados na inicial, bem como a condição de hipossuficiência econômica do autor Eduardo Zamin Bellani;
- b)** Juntam, neste ato, ata notarial das conversas mantidas com o réu como meio de prova documental, informando que se coloca à disposição para entregar os CD'S em cartório;
- c)** Requerem o prosseguimento do feito com a designação de audiência de instrução e julgamento, caso não haja julgamento antecipado da lide;
- d)** Requerem, por fim, que seja reconhecida a tentativa de distorção da verdade por parte do réu, com a aplicação das medidas processuais cabíveis, inclusive multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, caso assim entenda este Juízo

Nestes termos,

Pede deferimento.



Canoas, 14 de julho de 2025.

Rodrigo D'Avila Lopes
OAB/RS 75.397

Cláudia Letícia Corrêa
OAB/RS 81.329

Raphael Zardo Zambonin
OAB/RS 137.397

João Pedro Schaff Zanco
OAB/RS 136.356